GCM SALVADOR · 2027 · FGV

Legislação Específica da GCM Salvador

LC 1/1991, Lei 9.640/2022, Lei 13.022/2014, Regimento (Decreto 27.731/2016), Regime Disciplinar (Lei 9.273/2017), Lei Orgânica e noções do CTRMS: resumo esquematizado + 50 questões inéditas no estilo FGV, comentadas

Prova objetiva: 17/01/2027 · Legislação: 10 questões · 5 alternativas (A–E)

AMOSTRA GRÁTIS

Material independente, sem vínculo com a Prefeitura Municipal do Salvador, a Guarda Civil Municipal ou a FGV
Uso pessoal e intransferível

Amostra grátis. Esta amostra traz **1 das 7 seções** do resumo (Lei nº 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais) e **5 das 50 questões** do material completo, com gabarito comentado. O material completo cobre também a Lei 9.640/2022, a Lei 9.273/2017, o Regimento (Decreto 27.731/2016), a LC 1/1991, a Lei Orgânica e noções do CTRMS, com quadro de divergências, Top 20 e pegadinhas.

1. LEI Nº 13.022/2014: ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS

1.1 Natureza e princípios (EG, arts. 1º a 3º)

- Institui **normas gerais** para as guardas municipais, disciplinando o **§ 8º do art. 144** da CF (art. 1º).
- Guardas são **instituições de caráter civil**, **uniformizadas e armadas** conforme previsto em lei, com a função de **proteção municipal preventiva**, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do DF (art. 2º).
- **Princípios mínimos** de atuação (art. 3º), que caem muito:

Inciso	Princípio
I	proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas
II	preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas
III	patrulhamento preventivo
IV	compromisso com a evolução social da comunidade
V	uso progressivo da força

1.2 Competências (EG, arts. 4º e 5º)

- **Competência geral:** proteção de **bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações** do Município (art. 4º). Os bens abrangem os de **uso comum, de uso especial e os dominiais** (art. 4º, parágrafo único).
- **Competências específicas** (art. 5º, 18 incisos), respeitadas as competências federais e estaduais. As mais cobradas:
  - **prevenir e inibir**, pela **presença e vigilância**, bem como **coibir**, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais (II);
  - **colaborar**, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública (IV) e com a **pacificação de conflitos** que seus integrantes presenciarem (V);
  - exercer as **competências de trânsito** que lhes forem conferidas, nos termos do **CTB**, ou de forma **concorrente, mediante convênio** (VI);
  - **cooperar com a defesa civil** (VIII);
  - **garantir o atendimento de ocorrências emergenciais**, ou prestá-lo direta e imediatamente (XIII);
  - **encaminhar ao delegado de polícia**, diante de **flagrante delito**, o autor da infração, **preservando o local do crime**, quando possível e sempre que necessário (XIV);

    - auxiliar na **segurança de grandes eventos** e na **proteção de autoridades e dignatários** (XVII);
    - **segurança escolar** preventiva, colaborando com a **cultura de paz** (XVIII).
- Nos casos dos incisos **XIII e XIV**, se comparecer órgão do art. 144 da CF, a guarda deve **prestar todo o apoio à continuidade do atendimento** (art. 5º, parágrafo único).

> **Contexto (não é texto da lei).** O STF reconheceu as guardas municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública (**ADPF 995**, citada pelo próprio Planalto no art. 4º) e fixou no **Tema 656** que é constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas, **inclusive o policiamento ostensivo comunitário**, respeitadas as atribuições dos órgãos do art. 144 e **excluída qualquer atividade de polícia judiciária**.

1.3 Criação, efetivo e carreira (EG, arts. 6º a 9º)

- O Município **pode** criar, **por lei**, sua guarda (art. 6º). A guarda é **subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal** (art. 6º, parágrafo único).
- **Limite de efetivo** (art. 7º):

População do Município	Efetivo máximo
até 50.000 habitantes	**0,4%** da população
mais de 50.000 e menos de 500.000	**0,3%** (não inferior ao do inciso I)
mais de 500.000 (caso de Salvador)	**0,2%** (não inferior ao do inciso II)

- Se a população cair (censo ou estimativa do **IBGE**), fica **preservado o efetivo existente**, ajustado nos termos de **lei municipal** (art. 7º, parágrafo único).
- Municípios **limítrofes** podem usar os serviços da guarda de forma compartilhada mediante **consórcio público** (art. 8º).
- A guarda é formada por servidores de **carreira única** e plano de cargos e salários, conforme lei municipal (art. 9º).

1.4 Investidura e capacitação (EG, arts. 10 a 12)

- **Requisitos básicos** (art. 10): nacionalidade brasileira; gozo dos direitos políticos; quitação com obrigações **militares e eleitorais**; **nível médio completo**; **idade mínima de 18 anos**; aptidão **física, mental e psicológica**; **idoneidade moral** comprovada por investigação social e certidões dos Judiciários estadual, federal e distrital. **Outros requisitos podem ser fixados em lei municipal** (parágrafo único).
- Capacitação específica com matriz curricular compatível; pode ser adaptada a **matriz curricular nacional da Senasp** (art. 11).
- É **facultada** ao Município a criação de órgão de formação (art. 12). O Estado pode manter órgão centralizado mediante **convênio**, que **não pode ser o mesmo** destinado a formar **forças militares** (art. 12, §§ 2º e 3º).

1.5 Controle (EG, arts. 13 e 14)

Controle	Órgão	Quando é obrigatório	Função
Interno	**Corregedoria**	guardas com efetivo **superior a 50** servidores **e** em todas as que usam **arma de fogo**	apurar infrações disciplinares
Externo	**Ouvidoria**, independente da direção	**qualquer que seja o número** de servidores	receber reclamações, sugestões, elogios e denúncias; propor soluções e informar resultados

- Os órgãos de controle são **próprios, permanentes, autônomos** e têm atribuições de **fiscalização, investigação e auditoria** (art. 13, caput).
- O Executivo **poderá** criar **órgão colegiado** de controle social da segurança (art. 13, § 1º).
- **Corregedores e ouvidores têm mandato**, cuja perda é decidida pela **maioria absoluta da Câmara Municipal**, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal (art. 13, § 2º).
- A guarda terá **código de conduta próprio**, conforme lei municipal, e **não pode ficar sujeita a regulamento disciplinar de natureza militar** (art. 14 e parágrafo único).

1.6 Prerrogativas, vedações e disposições finais (EG, arts. 15 a 22)

- **Cargos em comissão** providos por **membros efetivos** do quadro de carreira (art. 15). Nos **primeiros 4 anos** de funcionamento, a guarda **pode** ser dirigida por profissional estranho aos quadros (art. 15, § 1º).
- **Percentual mínimo para o sexo feminino** em todos os níveis da carreira: **definido em lei municipal** (art. 15, § 2º). Em Salvador, é a Lei 9.640/2022 (art. 28).
- Garantia de **progressão funcional** em todos os níveis (art. 15, § 3º).
- **Porte de arma** autorizado conforme previsto em lei; **suspende-se** por **restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente** (art. 16).
- **Anatel**: linha **153** e faixa exclusiva de rádio (art. 17).
- **Recolhimento à cela**, isoladamente dos demais presos, quando sujeito a **prisão antes de condenação definitiva** (art. 18).
- **Vedação:** a estrutura hierárquica **não pode usar denominação idêntica à das forças militares** (postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações) (art. 19).
- **Representatividade** no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública (art. 20).
- **Uniforme e equipamentos padronizados**, **preferencialmente azul-marinho** (art. 21).
- As guardas existentes tinham **2 anos** para se adaptar; é assegurado o uso de denominações consagradas como **guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana** (art. 22).

⚠ **Pegadinha**

- ❌ "A corregedoria é obrigatória em qualquer guarda" → ✅ é obrigatória nas guardas com **mais de 50** servidores **e** em **todas que usam arma de fogo**; a **ouvidoria** é que existe **qualquer que seja o número** (art. 13).
- ❌ "A perda do mandato do corregedor é decidida pelo Prefeito" → ✅ pela **maioria absoluta da Câmara Municipal** (art. 13, § 2º; PCV, art. 32, § 3º).
- ❌ "Guardas podem adotar regulamento disciplinar militar" → ✅ **vedado** (art. 14, parágrafo único). Também é vedado usar **denominação idêntica** à das forças militares (art. 19).
- ❌ "Município com mais de 500 mil habitantes: efetivo de até 0,3%" → ✅ **0,2%** (art. 7º, III). O 0,3% é da faixa de 50 mil a 500 mil.
- ❌ "A cor do uniforme é obrigatoriamente azul-marinho" → ✅ **preferencialmente** (art. 21).
- ❌ "O guarda preso em flagrante deve encaminhar o autor ao Ministério Público" → ✅ ao **delegado de polícia**, preservando o local do crime (art. 5º, XIV).

Questões da amostra (5 de 50)

Cinco alternativas (A a E), como na prova da FGV. Resolva antes de ver o gabarito.

Questão 1 · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) · Princípios mínimos

De acordo com a Lei nº 13.022/2014, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, entre outros,

A) o policiamento ostensivo militarizado e o uso imediato da força letal.

B) a obediência hierárquica irrestrita e a proteção prioritária do patrimônio privado.

C) a hierarquia militar e a disciplina castrense.

D) o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força.

E) o patrulhamento repressivo e a atuação como polícia judiciária.

Questão 2 · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) · Flagrante delito

Durante ronda em uma praça municipal, a guarda civil Ana presencia um roubo e detém o autor em flagrante. À luz da Lei nº 13.022/2014, cabe à guarda municipal

A) lavrar o auto de prisão em flagrante na sede da guarda e comunicar o juiz em 24 horas.

B) instaurar inquérito policial, já que a guarda exerce atividade de polícia judiciária no âmbito municipal.

C) conduzir o autor diretamente ao Ministério Público, que decidirá sobre a lavratura do flagrante.

D) liberar o autor após identificá-lo, pois a guarda não pode atuar diante de infrações penais.

E) encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

Questão 3 · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) · Corregedoria e ouvidoria

Sobre o controle do funcionamento das guardas municipais na Lei nº 13.022/2014, assinale a afirmativa correta.

A) A ouvidoria só é exigida nas guardas com efetivo superior a 50 servidores.

B) O controle externo é exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da guarda, qualquer que seja o número de servidores.

C) O controle interno, exercido por corregedoria, é obrigatório apenas nas guardas que utilizam arma de fogo e têm mais de 500 servidores.

D) A corregedoria é subordinada à ouvidoria, que exerce sobre ela controle hierárquico.

E) Os órgãos de controle são temporários e criados apenas quando há denúncia formal contra integrante da guarda.

Questão 4 · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) · Mandato e código de conduta

Considere as afirmativas sobre a Lei nº 13.022/2014.

I. Corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal.

II. A guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.

III. As guardas municipais podem adotar regulamento disciplinar de natureza militar, se assim previr a lei municipal.

Está correto o que se afirma em

A) III, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I, apenas.

D) I, II e III.

E) II e III, apenas.

Questão 5 · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) · Vedações e disposições finais

Assinale a afirmativa em conformidade com a Lei nº 13.022/2014.

A) A Anatel destinará a linha telefônica de número 190 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal.

B) É vedada a utilização das denominações guarda civil e guarda civil metropolitana, devendo todas adotar o nome guarda municipal.

C) A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

D) As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados obrigatoriamente na cor azul-marinho, vedada qualquer outra cor.

E) As guardas existentes na data de publicação da lei tiveram o prazo de 5 anos para se adaptar a todas as suas disposições.

Gabarito

1: **D**	2: **E**	3: **B**	4: **B**	5: **C**

Gabarito comentado

Questão 1: D · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), art. 3º
Gabarito: D. O art. 3º lista cinco princípios mínimos: direitos humanos e liberdades públicas; preservação da vida; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade; uso progressivo da força. As demais opções trocam 'preventivo' por 'repressivo', falam em força letal imediata ou em disciplina militar, o que contraria o caráter civil das guardas (arts. 2º e 14, parágrafo único).

Texto legal: "Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força."

Questão 2: E · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), art. 5º, XIV
Gabarito: E. É competência específica da guarda encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime (art. 5º, XIV). A guarda não lavra auto de prisão nem instaura inquérito, que são atos de polícia judiciária; também não envia o preso ao Ministério Público. Se comparecer órgão do art. 144 da CF, a guarda presta apoio à continuidade do atendimento (art. 5º, parágrafo único).

Texto legal: "XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;"

Questão 3: B · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), art. 13, I e II
Gabarito: B. A ouvidoria (controle externo) existe 'qualquer que seja o número de servidores' (art. 13, II). A corregedoria (controle interno) é exigida nas guardas com efetivo superior a 50 servidores e em todas as que usam arma de fogo (art. 13, I); a lei não fala em 500 servidores. Os órgãos são próprios, permanentes e autônomos (art. 13, caput), sem hierarquia entre si.

Texto legal: "II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal,"

Questão 4: B · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), art. 13, § 2º, e art. 14
Gabarito: B. I está correta (art. 13, § 2º: perda do mandato pela maioria absoluta da Câmara, por razão relevante e específica prevista em lei municipal). II está correta (art. 14, caput). III está errada: as guardas não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar (art. 14, parágrafo único), nem mesmo por opção da lei municipal.

Texto legal: "§ 2º Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal."

Questão 5: C · Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), arts. 17, 19, 21 e 22

Gabarito: C. A vedação está no art. 19. Os erros: o azul-marinho é 'preferencialmente' (art. 21); as denominações guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana são asseguradas (art. 22, parágrafo único); o prazo de adaptação foi de 2 anos (art. 22); a linha destinada é a 153 (art. 17).

Texto legal: "Art. 19. A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações."

Quer o material completo?

Legislação Específica da GCM Salvador 2027 (FGV)

7 normas do edital esquematizadas · quadro de divergências · Top 20 dispositivos · pegadinhas
50 questões inéditas no estilo FGV, com gabarito comentado e o trecho da lei de cada resposta

Acesse: go.hotmart.com/A108059437N

Garantia de 7 dias pela Hotmart. Sem promessa de aprovação: é material de estudo.

Conteúdo elaborado a partir dos textos oficiais consultados em 16/10/2026: Edital nº 02/2026 retificado (FGV); LC 1/1991 (compilação da Câmara Municipal de Salvador, só a redação vigente); Leis 9.640/2022 e 9.273/2017, LC 88/2024 e Decreto 27.731/2016 (Diário Oficial do Município); Lei 13.022/2014 (Planalto); Lei Orgânica consolidada até a Emenda nº 41 (Câmara Municipal); CTRMS consolidado até a Lei 9.989/2026 (SEFAZ Salvador). Normas mudam: confira sempre o edital e a redação vigente antes da prova. Material independente, sem vínculo com a Prefeitura Municipal do Salvador, a Guarda Civil Municipal ou a FGV. As questões são inéditas, elaboradas no estilo da banca; não são questões de provas anteriores.